

개선 요구

1. 제 목 : DIP¹⁾ 자금대여 지원기업에 대한 채무상환능력 검토기준 합리화 필요
2. 소관부점 : 기업투자금융처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업투자금융처는 「업무분장세칙」 제23조 제6호에 따라 회생기업 지원을 위한 출·투자 및 관리 업무를 수행하면서 2019년 11월부터 캠프기업지원금융(주)로부터 회생기업 및 회생종결기업에 대한 자금대여 (이하 “DIP자금대여” 라 한다) 업무를 위탁 받아 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「캠프기업지원금융(주) 수탁 자금대여등 업무요강」 제30조 제2항에 따르면 자금대여 기간 동안 매 사업연도 결산기에 재무제표를 제출 하게 하여 경영상황, 재산의 변동내역 및 채무의 상환 가능여부(이하 “채무상환 가능 여부” 라 한다)를 검토하도록 되어 있으며

1) Debtor In Possession의 약자로 회생절차 기업의 기존 경영인을 유지하는 제도를 뜻 하며, DIP 자금대여는 회생절차가 진행 중인 기업을 대상으로 운전자금 등을 지원하는 금융을 말함

같은 요강 제3항에 따르면 시장상황, 경영여건 등의 급격한 변동이 예상되는 경우에는 차기년도 사업계획서 등을 제출하게 하여 수시로 채무상환 가능 여부를 검토하도록 되어 있다.

또한, 같은 요강 제16조 제1항에서는 자금대여 실행 및 대여기간 연장을 위하여 캄코기업지원금융(주)(이하 “회사”라 한다)와 적격기업 사이에 여신거래약정을 체결할 때에는 별지 제9호서식 ‘여신거래약정서’를 제출 받도록 되어 있으며, ‘여신거래약정서’ 제7조에 따르면 자금대여를 지원받은 기업은 회사가 여신 사후관리를 위하여 매 시기별로 [표 13]의 자료를 요청하는 경우 이를 제출하도록 되어 있다.

[표 13] 지원기업 앞 제출주기별 요청자료 목록

제출주기	요청자료 세부 목록
분 기	부가가치세신고서, 합계잔액시산표, 부채현황, 판매처 및 제품별 매출 예상표 등
반 기	반기결산보고서, 부가가치세신고서, 합계잔액시산표, 부채현황, 판매처 및 제품별 매출예상표 등
매 년	공인회계사 감사보고서(결산재무제표), 연결재무제표, 법인등기부등본, 사업자등록증, 주주명부, 정관, 근로소득세징수액집계표, 사업계획서, 추정재무제표(3개년), 주요거래처현황, 각종 인허가 및 기술인증(KS, ISO, 특허권 등)관련 서류 사본, 노사분규확인서, 기타 제품설명서, 동업계 참고자료 등
수 시	합계잔액시산표, 부채현황, 자금용도확인서류 등

위 조항은 DIP자금대여가 회생기업에 대한 신용대출로서 지원받은 기업이 원금 및 이자 등을 연체하는 경우 사후적인 채권 회수가 현실적으로 어려운 특성을 반영한 것으로 공사가 사전에 위험을 인지하고 대비하기 위해서는 지원기업의 채무상환 능력을 검토함에 있어 보다 실효성 있는 관리 방안이 필요하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 DIP 자금대여 지원기업에 대한 채무상환 가능 여부 검토 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) DIP 자금대여 지원기업 채무상환 가능여부 검토 결과에 따른 후속관리 차별화 필요

기업투자금융처는 DIP 자금대여 지원기업으로부터 매년 5~6월 결산 재무제표 등²⁾을 받아 해당기업 재무성과 분석을 통해 채무상환 가능 여부³⁾를 연1회 검토하고 있는데

[표 14]와 같이 최근 3년간 DIP 자금대여 지원 건수는 꾸준히 증가한 반면 관리인력은 ×~×명 수준으로 유지되고 있어 자금대여 실행, 만기연장, 대여금리 변경, 원리금 회수 업무 외에 회사와 관련한 각종 행정업무⁴⁾까지 처리하면서 누증⁵⁾되고 있는 지원기업에 대한 후속관리 업무를 모두 동일한 수준으로 수행할 경우

채무상환 능력이 취약한 기업에 대한 관리가 상대적으로 부실해질 우려가 있으므로 재무성과 분석결과 자체 부여한 등급에 따라 영업실적

2) 「주식회사 등 외부감사에 관한 법률」 제4조에 따라 외부감사를 받는 기업에게는 감사 보고서를, 외부감사를 받지 않는 기업에게는 매년 5월 종합소득세·법인세 신고 시 부속서류로 제출한 표준재무제표 증명원을 받고 있음

3) 지원기업의 전년도 매출액 증가율, 영업이익률, 순이익률, 부채비율, 이자보상비율, 유동비율을 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안정성, 유동성을 점검하고 있으며, 2022년도에는 재무성과 분석결과를 토대로 지원기업별 등급화(A~E등급)까지 완료함

4) 여유자금 운용, 납부 안내문 발송, 각종 비용(용역비·자문료 등) 지급, 회의체(이사회 등) 관리 등

5) 2022년도 DIP 자금대여 기업 재무성과 분석 시 2019년도~2021년도에 지원한 기업 중 만기/조기상환 기업을 제외한 ×개사를 검토함

보고주기, 현장방문 등 후속관리 업무를 차별화하여 관리의 효율성을 제고할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[표 14] 연도별 DIP 자금대여 현황 및 관리팀 직원 수

구 분	합 계	2019년	2020년	2021년	2022년 8월
자금대여 실행 건수	“기재 생략”				
대여금액					
연도말 자금대여 관리 건수*					
연도말 대여금액 관리 규모*					
관리팀 직원 수					

* 만기/조기 상환 7건(2021년도 ×건, 2022년도 ×건)

(2) DIP 자금대여 지원기업 앞 요청자료 목록 현실화 필요

한편, [표 13]의 DIP 자금대여 지원기업 앞 요청자료 목록 중 반기 결산보고서와 감사보고서는 기본적으로 외부감사를 받는 법인(이하 “외감법인”이라 한다)이 작성 대상이며 외부감사는 주권상장법인이거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」 제5조에 따라 일정 기준⁶⁾의 자산 또는 매출액 규모 등을 충족하는 법인을 그 대상으로 하는데

[별표 1] “DIP 자금대여 기업 매출 및 자산규모 등 현황”과 같이 기업투자금융처에서 지원하고 있는 기업의 ×%(×개사 중 ×개사)가 비외감법인에 해당하여 반기 결산보고서와 감사보고서는 받을 수 없었

- 6) 1. 직전 사업연도 말의 자산총액이 500억 원 이상인 회사
 2. 직전 사업연도의 매출액이 500억 원 이상인 회사
 3. 다음 각 목의 사항 중 2개 이상에 해당하는 회사
 가. 직전 사업연도 말의 자산총액이 120억 원 이상, 나. 직전 사업연도 말의 부채총액이 70억 원 이상, 다. 직전 사업연도의 매출액이 100억 원 이상, 라. 직전 사업연도 말의 종업원이 100명 이상

으며, ×개사 종업원 수 중위값이 ×명으로 경영관리 업무에 활용 가능한 인력 규모가 넉넉하지 않은 측면을 고려할 때 분기/반기별 부채현황과 판매처 및 제품별 매출예상표를 징구하는 것도 다소 현실성이 떨어지는 것으로 확인되었다.

물론, 현재 DIP 자금대여 지원기업 중 외감법인 비율도 약 ×%에 이르고 향후 그 비율이 높아질 가능성도 있으므로 범용성 등을 고려하여 여신거래약정서에 기업의 경영현황을 점검할 수 있는 통상적인 수준의 요청자료 목록을 기재해놓은 것이 전적으로 잘못되었다고 보기는 어려우나

현재 부점에서 주로 지원하는 기업의 특성에 맞게 「서울회생법원 실무준칙(2022. 7. 1. 개정)」 제213호(관리인의 보고서 작성 등) 내용을 참고하여 분기 또는 반기 기준으로 매출실적, 입금실적, 자금수지 명세, 영업 관련 특이사항 등을 확인할 수 있는 점검양식을 마련하고 이를 여신거래약정서에 반영할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 기업투자금융처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, DIP 자금대여 상환 위험을 선제적으로 인지·관리할 수 있는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업투자금융처장은 실효성 있는 채무상환 능력 점검을 위해 DIP 자금대여 지원기업 현황에 따라 차별화된 관리방안을 수립·운영하고, DIP 자금대여 지원기업 중 비외감법인이 실제 제출할 수 있는 영업현황 점검 양식 등을 마련하여 여신거래약정서에 반영하시기 바랍니다.(개선)

[별 표 1]

DIP 자금대여 기업 매출 및 자산규모 등 현황

(단위: 억 원)

순 번	기업명	주요 사업	대여금	2021년도		
				매출액	자산	부채

“기재 생략”

순 번	기업명	주요 사업	대여금	2021년도		
				매출액	자산	부채

“기재 생략”

순 번	기업명	주요 사업	대여금	2021년도		
				매출액	자산	부채

“기재 생략”

순 번	기업명	주요 사업	대여금	2021년도		
				매출액	자산	부채

“기재 생략”